

1500111-79.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que bem caracterizada ficou a tentativa de furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, frise-se em resumo que, além da prova documental e pericial da materialidade, há a confissão parcial do corréu Fernando, ao passo que a vítima atestou a ocorrência a tentativa do furto.

Não se olvide ainda que, os policiais militares, em depoimentos firmes e coesos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500111-79.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-79.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011116/2022 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 22414426 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 29/22/121 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2011116 - 05º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MICHEL FERNANDES DE ALMEIDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de FERNANDO MICHEL FERNANDES DE ALMEIDA e de RAFAEL DE PAULA MOREIRA, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial, no 12 de janeiro de 2022, às 13h35, na Rua Novais Teixeira, nº. 171, bairro Jordanópolis, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, os réus, em concurso de agentes com unidade de propósitos e desígnios entre si, tentaram subtrair, em proveito comum, com emprego de uma chave falsa, os bens da residência pertencentes à vítima C.M., somente não conseguindo consumir o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Recebida a denúncia (fls. 77/79), os réus foram citados (fls. 132 e 134), apresentando resposta à acusação (fls. 138).

Confirmou-se, então, o recebimento da denúncia a fls. 150/154.

Durante a instrução do feito, foram colhidos o depoimento da vítima e de duas testemunhas policiais, interrogando-se os réus ao final (fls. 194/196).

Ultrapassada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 194/196), as partes, em alegações finais, debateram a causa.

A culta representante do Ministério Público, entendendo comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pugnou pela condenação (fls. 194/196).

Já o douto Defensor do réu Rafael, a fls. 199/201, requereu a absolvição, invocando insuficiência probatória.

O ilustrado Defensor do corréu Fernando, a fls. 208/216, requereu a absolvição, alegando, em síntese, atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora do arrombamento.

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, deve ser acolhida.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), atestando a apreensão de chaves michas, bem como é comprovada pelo laudo pericial de fls. 185/189.

A autoria dos fatos, por sua banda, exsurge dos autos incontestável.

Os réus, na fase policial (fls. 21/22), se reservaram ao direito constitucional ao silêncio.

Em juízo (fls. 194/196), porém, o réu Fernando confessou parcialmente a prática delitiva. Sustentou que, no dos fatos, se encontrou com o réu Rafael, a fim de trazê-lo a uma clínica de fisioterapia. Contudo, acabaram ficando sem sinal de internet e, assim, o "GPS" parou de funcionar. Em determinado momento, acabaram encontrando uma praça e resolveram lá urinar. Após ter urinado, Fernando avistou uma "VAP" em uma residência e resolveu furtar tal objeto. Assim, acionou a campainha da residência por cerca de quatro vezes, a fim de verificar se lá havia alguém. Contudo, acabou desistindo da prática do furto e saiu do local, relatando a Rafael o que havia feito. Na ocasião, Rafael o repreendeu. Entretanto, policiais surgiram no local e abordaram os réus, nada de ilícito encontrando com estes. Alegou que ferramentas e chaves michas foram encontrados no interior de carro por eles utilizado. Mencionou que tais objetos se encontravam dentro de uma caixa, que lá fora deixada por um amigo. Por fim, asseverou que, no dia dos fatos, possuía "luzes nos cabelos" e que Rafael não sabia da intenção do furto.

Já o réu Rafael, sob o pálio do contraditório (fls. 194/196), negou a prática

delitiva. Sustentou que, na data dos fatos, pediu ao corréu Fernando para trazê-lo a esta comarca, a fim de que o primeiro realizasse fisioterapia. Contudo, no caminho acabaram ficando sem sinal do "GPS" e erraram o caminho. Em determinado momento, Rafael solicitou que o carro fosse parado, a fim de urinar. Na ocasião, ambos foram até uma praça e lá, atrás de uma árvore, urinaram. Entretanto, Rafael demorou para retornar ao carro, pois estava com problemas em uma das pernas. Ao encontrar Fernando, este se encontrava próxima a uma residência e informou que lá havia visto uma "VAP". Rafael, então, orientou Fernando a "deixar isso para lá" e passaram a caminhar juntos. Porém, ambos foram abordados por policiais e, quando estes souberam que os réus possuíam antecedentes, passaram a estes acusar. Ressaltou Rafael que os policiais nada encontraram de ilícito com ele e com o corréu. Entretanto, os policiais encontraram a chave do carro de Fernando, dentro do qual havia uma caixa de ferramentas. Na delegacia, Rafael soube que, dentro da caixa, havia chaves michas. Segundo Fernando relatou a Rafael, a caixa e as michas eram de um amigo, que havia pego emprestado o carro. Por fim, esclareceu Rafael que Fernando, no dia dos fatos, apresentava "luzes no cabelo".

Nem tudo o que o réu Fernando relatou, entretanto, pode ser tido como verdadeiro.

Já a tardia negativa de Fernando, a par de inverossímil, acabou isolada no conjunto probatório.

A vítima, na fase inquisitiva (fls. 16), relatou que, na data dos fatos, "...ENCONTRAVA-SE NA RESIDENCIA COM SUA GENITORA, OCASIÃO EM QUE TOCARAM A CAMPÁINHA POR VÁRIAS VEZES, SUA GENITORA TEMEROSA PERMANECEU AS ESCONDIDAS PELA JANELA, PQ O INDIVIDUO FICAVA ESCONDIDO DE MODO QUE NÃO PUDESSE SER VISUALIZADO. QUE UM DOS INDIVIDUOS FOI PARA A PRAÇA E RETORNOU NOVAMENTE, E PASSOU A TENTAR ABRIR O PORTÃO ELETRONICO, PORÉM, SEM SUCESSO, OCASIÃO EM QUE A DECLARANTE ACIONOU 190. QUE SOMENTE CONSEGUIA VISUALIZAR UM DOS INDIVIDUOS AQUI RECONHECIDO COMO SENDO FERNANDO, O QUAL NA POSSE DE CHAVE TENTAVA ABRIR O PORTÃO SOCIAL HAJA VISTA NÃO TER CONSEGUIDO ABRIR O PORTÃO ELETRONICO, SEM CONTUDO TEREM SUCESSO E SAIRAM EM DIREÇÃO A PRAÇA DEFRONTE SUA RESIDENCIA, OCASIÃO EM QUE CHEGARAM OS POLICIAIS MILITARES, OS QUAIS FORAM INFORMADOS QUE OS INDIVIDUOS HAVIA IDO EM DIREÇÃO A PRAÇA, SENDO QUE OS POLICIAIS SAIRAM EM DILIGENCIA E LOGRARAM EM DETER OS MESMO INDIVIDUOS QUE ESTAVAM NA PORTA DE SUA RESIDENCIA , TENTANDO ABRIR OS PORTÕES".

Já sob o crivo do contraditório (fls. 194/196), a vítima inicialmente reconheceu o réu Rafael. Declarou que chegou a vê-lo, por ocasião dos fatos, pela fresta da janela. No tocante ao réu Fernando, não chegou a visualizá-lo por ocasião da tentativa de furto. Indagada sobre eventual divergência quanto ao reconhecimento realizado em juízo, ressaltou que, por ocasião dos fatos, não chegou a ver, com nitidez, o furtador que tentou abrir os portões da casa, lembrando-se, porém, com certeza, que ele possuía os "cabelos pintados de loiro". Assim, declarou não possuir certeza, em audiência, para indicar qual dos réus era o furtador. De resto, a vítima ratificou integralmente seu primitivo depoimento. Acrescentou que a polícia chegou após cerca de três minutos ser acionada. Relatou que, durante os fatos, o furtador de cabelos loiros falava ao telefone. Citou que, na delegacia, não chegou a realizar reconhecimento.

E a palavra da vítima, de grande valor em crimes deste jaez, acabou confirmada por outros elementos de prova.

O policial militar Ettore Ganzerla, na fase inquisitória (fls. 17/18), mencionou que, no dia do ocorrido, "...na companhia do seu colega de farda Pedrozelli foram acionados Via Copom para atendimento de ocorrência de Furto a Residência. No local, foram atendidos pela proprietária a qual relatou que dois indivíduos tentaram por diversas vezes abrir o portão eletrônico e social da casa, porém, sem sucesso, sendo um deles visto pela janela do interior da casa e dada as características das

roupas, e que haviam isso em direção a praça defronte a residência, dirigiram-se ao local indicado, onde de acordo com o relato da vítima, lograram em localizar os indivíduos, os quais ao se depararem com os Policiais, e abordados, não ofereceram resistência. Em revista pessoal, foi encontrado em poder de ambos, diversas chaves michas, objetos estes típicos utilizados para arrombamentos e furtos, com o indiciado Fernando também as chaves de um veículo. Indagado respondeu que possuía um veículo VW Gol, cor vermelho, mas que estava na garagem de sua residência. Os Policiais então diligenciaram nas proximidades e lograram em localizar um veículo nas mesmas características, e testando as chaves localizadas o veículo abriu sem problema, oportunidade que Fernando confessou que estava na posse do veículo, mas que pertencia a sua genitora. Indagados a respeito da tentativa de adentrar na residência, primeiramente foi negado, porém, após o encontro do veículo e das chaves que seriam utilizadas, acabou por confessar que realmente estavam tentando adentrar naquela residência e que o veículo seria utilizado para carregar o que fosse subtraído. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e conduzidos a essa Distrital”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fabricio Corrêa Pedrozzelli na referida fase (fls. 19/20).

E, sob o crivo do contraditório (fls. 194/196), Ettore confirmou, em síntese, seu depoimento inicial. Acrescentou que chegou a ver um dos portões danificado. Asseverou que, dentro do veículo Gol, havia ferramentas próprias para arrombamento. Declarou que, por ocasião dos fatos, o réu Fernando apresentava o cabelo descolorido. E, segundo a vítima, era Fernando que tentara abrir os portões. Citou o depoente que os réus foram por ele avistados escondidos na praça, em meio à vegetação. Esclareceu que a vítima afirmou que viu apenas um furtador tentando abrir os portões, mas ela chegou a fazer menção a um segundo agente. Por fim, afirmou que a vítima esclareceu que os furtadores correram para a praça, apontando o local, onde eles foram encontrados logo em seguida.

Já Fabricio, na fase judicial (fls. 194/196), também corroborou suas palavras iniciais. Informou que o réu Fernando estava com cabelo descolorido por ocasião dos fatos. Esclareceu que a genitora da vítima fez menção a dois indivíduos. Mencionou que os réus foram encontrados escondidos atrás de uma árvore e, quando perceberam a aproximação da polícia, levantaram as mãos. Informou que esse local, onde foram avistados os réus, não era o caminho normal de transeuntes. Citou que, no interior do veículo, havia uma chave fenda. O veículo estava a cerca de 100 ou 150 metros do local dos fatos. Não se recordou se o réu Rafael apresentava qualquer problema físico por ocasião da abordagem.

Logo, cotejando-se tais elementos de prova, nota-se que bem caracterizada ficou a tentativa de furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, frise-se em resumo que, além da prova documental e pericial da materialidade, há a confissão parcial do corréu Fernando, ao passo que a vítima atestou a ocorrência a tentativa do furto.

Não se olvide ainda que, os policiais militares, em depoimentos firmes e coesos, confirmaram que, por ocasião dos fatos, se dirigiram ao local descrito na denúncia e lá chegando, visualizaram os réus, atrás de uma árvore, nas proximidades da residência da vítima, os quais foram encontrados em poder de chaves michas e admitiram a prática do crime. Esclareceram os agentes da lei ainda que, na oportunidade, acabaram encontrando o automóvel do réu Fernando e, no interior do citado veículo, houve a apreensão de ferramentas próprias para arrombamento. Os citados policiais, ademais, atestaram que, o réu Fernando, por ocasião dos fatos, estava com o cabelo descolorido, tal como indicado pela vítima.

Dúvidas não há, assim, quanto à prática, pelos réus, do crime descrito na denúncia.

É imperativa, por conseguinte, a procedência da ação.

As dedicadas Defesas, contudo, procuram afastar o decreto condenatório.

Sem razão, entretanto.

Preambularmente, para que de pronto se afastem quaisquer questionamentos sobre a confiabilidade dos depoimentos prestados por policiais, agentes da lei, deve ser conferido o ensinamento doutrinário:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54). Assim, como já decidido, 'é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser analisado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)" (Damásio Evangelista de Jesus, "Código de Processo Penal Anotado", Editora Saraiva, 8ª edição, 1990, pág. 153).

Nesse entendimento, veja-se ainda o posicionamento jurisprudencial, aplicável ao presente caso por analogia:

"PROVA - Testemunha - Depoimentos prestados por policiais - Decreto condenatório por uso de entorpecentes, baseado neste tipo de prova - Admissibilidade se inexistente qualquer indício de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo" (RT 765/584).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimentos prestados por policiais - Presunção juris tantum de agirem escorreitamente no exercício da função" (RJTJSP 125/563).

No presente caso, não havendo provas de que os policiais fossem desafetos dos réus, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, mesmo porque sequer o conheciam, deve ser recebido, sem qualquer reserva, o testemunho dos agentes da lei, inda mais porque corroborado pelas palavras da vítima.

Sob outro aspecto, a ausência de filmagens e de fotos, relativamente aos fatos e à diligência que resultou na prisão dos réus, não chega a macular a prova, pois outros elementos há, como dantes demonstrado, a apontar para a responsabilidade penal dos réus.

Não se perca de mente, ainda, que é notória a precariedade dos meios de trabalho normalmente colocados à disposição dos policiais, não se podendo deles exigir que providenciem os equipamentos necessários para o exercício de seu mister.

Em outra seara, impende destacar que, como é cediço, "Nos crimes cometidos na clandestinidade, (...) as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo se este não conhecia o réu" (JTACrim 15/149).

É a hipótese dos autos, pois a vítima, a par de trazer relato firme e seguro, não conhecia os réus e, assim, não teria motivos para acusá-los injustamente.

A vítima, destarte, no depoimento prestado, apenas procurou colaborar com a busca da verdade.

Não há, de outro turno, qualquer elemento concreto para concluir-se que a palavra da vítima estivesse maculada por falsa percepção do ocorrido.

É bem verdade, sob outro prisma, que a vítima espera ver alguém condenado pelo delito contra ela perpetrado, mas é incabível crer que, para saciar este legítimo desejo, acabe por acusar qualquer pessoa indistintamente.

Ressalte-se, outrossim, que embora seja certo que a palavra da vítima não possua caráter absoluto no campo probatório, não é menos correto afirmar-se que o depoimento de ofendidos, em crimes da espécie tratada nos autos, apresenta elevado valor, inda mais quando corroborado por outros elementos, tal como aqui ocorreu.

Expressa a realidade que a vítima, em juízo, não reconheceu os réus com segurança.

Entretanto, tal circunstância não chega a macular o conjunto probatório, pois a vítima, na fase inquisitiva, descreveu um dos furtadores como um indivíduo com cabelos descoloridos, circunstância que foi confirmada tanto pelo réu Fernando como pelos agentes da lei.

Por outro lado, os agentes da lei atestaram, em juízo, que, no calor dos fatos, colheram a confissão informal dos réus.

Por tal razão, não possui relevância a tardia negativa do réu Fernando acerca da participação de Rafael no crime.

Não se diga, de outro turno, que a tentativa de furto ficou apenas na esfera da cogitação e da preparação, já que as provas carreadas aos autos apontam, com segurança, para a prática, pelos réus, do referido delito, que somente não se consumou tendo em vista que não conseguiram abrir o portão antes da chegada dos valores policiais militares.

E, embora de fato, os réus, conforme apontado pela combativa Defesa, não tenham acessado o interior do imóvel, o emprego de chave micha ficou comprovado pela prova oral e pelo laudo pericial acostado nos autos (fls. 185/189), tanto que este esclareceu que, relativamente ao imóvel da vítima, "(...) No portão social, foram observadas demarcações no miolo da fechadura que o guarnecia, que pode indicar tentativa de arrombamento com uso de mixa ou chave falsa. No portão de entrada de veículos, foram observadas demarcações na região do motor do seu sistema de abertura automatizado, produzidas por uso de alavanca" (fls. 187/188).

A qualificadora de uso de chave falsa, por conseguinte, acabou bem caracterizada nos autos.

À guisa de todo o exposto, desponta dos autos que as provas carreadas aos autos são mais que suficientes para embasar uma condenação, haja vista que a autoria e materialidade delitivas ficaram cabalmente demonstradas.

Procede-se, agora, à dosimetria das penas.

No tocante a Fernando, atentando-se às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vê-se que a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal, já que o réu, por possuir contra si uma condenação anterior transitada em julgado (autos nº 0291588-29.1999.8.26.0006 – fls. 32), apresenta personalidade voltada ao crime e desajustada ao convívio social.

De outro turno, havendo duas qualificadoras, maior é a reprovabilidade da conduta da agente, o que não pode também ser desconsiderado nesta fase da dosimetria da pena.

Assim, a pena-base é fixada em dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de

reclusão, além de doze diárias (aumento de um quinto, pois duas são as circunstâncias levadas em consideração).

Na fase seguinte da dosagem da pena, despreza-se a atenuante da confissão, pois o réu, de forma reprovável, procurou induzir o juízo a erro, negando a participação do corréu Rafael.

Em prosseguimento, nota-se que o réu é reincidente específico (autos 0007329-45.2016.8.26.0635 – fls. 31/32), o que justifica o aumento em um quinto.

Chega-se, assim, a dois anos, dez meses e dezesseis dias de reclusão, além de quatorze dias-multa.

Na sequência, atinge-se o momento de considerar as causas de aumento e de diminuição.

E nessa seara se apresenta o reconhecimento do crime ocorrido em sua modalidade tentada.

Com base nisso, a pena deve ser minorada no máximo legal, tendo em vista o mínimo iter criminis percorrido, pois o réu Fernando chegou apenas a forçar os portões, somente não conseguindo ingressar no imóvel por circunstâncias alheias à sua vontade.

A pena, destarte, fica reduzida a onze meses e quinze dias de reclusão, além de quatro dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser fixada no valor mínimo legal, ou seja, em um trigésimo do valor do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, tendo em vista a precária situação econômica do réu Fernando (fls. 12).

Inexistindo outras modificadoras, as penas, quanto a Fernando, são tornadas definitivas.

No tocante ao réu Rafael, atentando-se às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, nota-se que a pena-base não deve ser fixada no mínimo legal.

E isso porque, como ficou comprovada a ocorrência de duas qualificadoras, evidentemente a pena deve sofrer maior acréscimo, já que mais reprovável a conduta do réu.

Assim, a pena-base é fixada em dois anos e quatro meses de reclusão, além de onze diárias (aumento de um sexto, pois uma foi a circunstância levada em consideração).

Na fase seguinte da dosagem da pena, nota-se que o réu é reincidente específico (autos nº 0106861-64.2017.8.26.0050 – fls. 47), o que ensejaria o aumento da pena em um quinto, chegando-se a pena de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, além de treze dias-multa.

Na sequência, atinge-se o momento de considerar as causas de aumento e de diminuição.

E nessa seara se apresenta o reconhecimento do crime ocorrido em sua modalidade tentada.

Com base nisso, a pena deve ser minorada no máximo legal, tendo em vista o mínimo

iter criminis percorrido, conforme já dito.

A pena, destarte, fica reduzida a onze meses e seis dias de reclusão, além de quatro dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser fixada no valor mínimo legal, ou seja, em um trigésimo do valor do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, tendo em vista a precária situação econômica do réu Rafael (fls. 13).

Inexistindo outras modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

O regime inicial de cumprimento de pena a ser observado, tendo em vista a reincidência específica dos réus, será o fechado, conforme preceituam, de forma majoritária, a doutrina e a jurisprudência, inda mais porque os réus, com a perseverança no crime, revelam a necessidade da custódia, a bem da ordem pública.

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que não há nos autos qualquer informação sobre o comportamento carcerário dos réus.

O regime inicial de cumprimento da pena, portanto, será o fechado.

Os réus, de outro turno, não fazem jus a qualquer benefício, já que são reincidentes específicos e, assim, por expressa vedação legal, não possuem direito a penas vicariantes.

Não é possível fixar-se, por fim, à míngua de parâmetros seguros, o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação do novel Lei nº 11.719/08).

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

a) CONDENAR-SE FERNANDO MICHEL FERNANDES DE ALMEIDA, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de onze meses e quinze dias de reclusão, bem como a recolher quatro dias-multa, no valor unitário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária nos termos da lei;

b) CONDENAR-SE RAFAEL DE PAULA MOREIRA, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de onze meses e seis dias de reclusão, bem como a recolher quatro dias-multa, no valor unitário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária nos termos da lei;

c) CONDENAR-SE FERNANDO MICHEL FERNANDES DE ALMEIDA e RAFAEL DE PAULA MOREIRA ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03).

Os réus poderão apelar em liberdade, uma vez que, presos cautelarmente por este feito, já cumpriram quase a totalidade da pena que, nesta instância, lhes foi imposta.

Expeçam-se, destarte, alvarás de soltura clausulados.

Oportunamente, em havendo o trânsito em julgado desta decisão, determinar-se-ão as devidas anotações e comunicações.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 07 de dezembro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA
KCF/ESC